

1502717-36.2022.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... PARA ABSOLVER VALTER CESAR DA SILVA DO CRIME DE ROUBO TENTADO DESCRITO NO 1º FATO DA DENÚNCIA E ADEQUAR A PENA IMPOSTA, nos termos do voto do relator. EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ROUBO - IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA REFORMADA - ROUBOS MAJORADOS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA DA PENA - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502717-36.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502717-36.2022.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2166628/2022 - DEL.INV.GER. FRANCA, 19198590 - DEL.INV.GER. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

VITOR GARCIA DA LUZ SOUZA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos

VÍTOR GARCIA DA LUZ SOUZA foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º A, inciso I c.c artigo 29, caput, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 13 de junho de 2022, às 08h10, no Auto Posto Distrito, situado na Avenida Severino Tostes Meirelles, nº 1250, Bairro Jardim Cambui, nessa cidade e comarca de Franca, previamente ajustado e mediante unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, subtraíram para si, mediante a grave ameaça com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, a saber, cheques diversos e dinheiro, totalizando o montante de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), pertencente ao referido estabelecimento comercial.

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 1 usque 263).

Em 22 de junho de 2022 foi decretada a prisão temporária do acusado (fls. 58/59). O acusado foi preso em 26 de junho de 2022 (fls. 70/73).

Em 5 de julho de 2022 foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 190/193).

A denúncia foi recebida dia 22 de julho de 2022 (fls. 279).

Citado (fls. 328), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 390/399).

Em instrução, foram ouvidas as vítimas, nove testemunhas e interrogado o réu.

Superada a fase do artigo 402 do CPP, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público pugnou pela absolvição do réu em razão da fragilidade probatória, com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

A defesa, também, requereu a improcedência do pedido, em razão da insuficiência probatória.

É o breve relatório.
Decido.

De proêmio, não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a serem corrigidas, passo ao julgamento do mérito.

No mérito, a pretensão punitiva é improcedente.

A materialidade delitiva do crime de roubo restou demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 4/5; 17/18), laudo pericial das câmeras de segurança (fls. 351/376), bem como pela prova oral produzida.

A autoria do delito, entretanto, não restou devidamente delineada. Vejamos:

O ofendido Célio Cerqueira disse que é proprietário do posto. O frentista Marco Aurélio estava chegando no posto e os indivíduos estavam em um veículo Vectra e aguardavam o frentista chegar para efetuar o roubo. Um dos assaltantes distraiu a atendente da loja e o outro abordou Marco Aurélio. Mas um dos vizinhos teria visto um terceiro assaltante, que não desceu do carro no momento do assalto. Anunciaram o assalto e levaram cerca de R\$60.000,00 em dinheiro e cheques. Havia câmeras de segurança e foi possível identificá-los, embora ambos estivessem de máscaras, chapéu e boné. Como existiu depósito de cheques de um cliente específico, conseguiram identificar a conta corrente em que houve o depósito daquele título. Nenhum dos cheques foi compensado. E o investigador de polícia partiu daí para identificar os acusados. O veículo Chevrolet Vectra estava com uma placa falsa e era de cor preta.

Já Marco Aurélio Quirino de Souza disse trabalhar no escritório do posto de gasolina e reiterou o quanto havia sido dito por Célio Cerqueira. Mas descreveu o assaltante que o abordou dizendo tratar-se de um assalto. Não conseguiu descrever fisicamente o assaltante e nem se havia um terceiro assaltante.

Também Larissa Siqueira de Oliveira, funcionária da loja, disse haver atendido um outro assaltante, de quem não desconfiou de nada até o momento em que fugiram.

O policial civil Aderson de Oliveira Lima disse haver tomado ciência do roubo. No crime foi utilizado um Chevrolet Vectra que era de um policial civil e havia sido roubado semanas antes. Começou as investigações por conta do depósito de dois cheques depositados em nome de uma pessoa chamada Iara. Antes do contato com Iara,

foi concedida prisão temporária de Victor, que havia sido reconhecido parcialmente pela vítima Larissa. Ele foi preso pela polícia miliar antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Iara era companheira de Victor. Quando foi ouvida pela polícia já tinha um advogado que a acompanhava. Iara justificou a origem dos cheques alegando ser provindos da venda de um cavalo. Isso foi dito informalmente, mas não foi mantido na versão oficial. Victor também deu notícia da origem do cheque dizendo havê-lo recebido de um outro preso, chamado José Pinho. Esse preso estaria foragido e não foi encontrado.

Iara Bárbara, companheira do réu, disse que depositou o cheque em sua conta corrente. Não tinha ciência de origem criminosa do título. Não se lembrou da origem de referido título. Depois, indagada especificamente, falou que o cheque lhe foi entregue pelo marido e réu Vitor. Não se lembrou de haver dito que o cheque era produto da venda de um cavalo. Sobre outro cheque depositado, no valor de R\$2.200,00, não soube dizer nada a respeito.

Ricardo Mussalem disse apenas haver emitido o cheque para um depósito de gás, mas não se lembra data e valor. Foi pedido para sustar o pagamento do cheque por conta do roubo.

Adriana Cardoso, que falou sobre o revendedor de gás, disse haver repassado o título para o posto de gasolina dias antes.

Já o pai do réu, Adilson de Souza, disse que o filho estava trabalhando na obra no dia em que ocorreu o roubo em questão. Ele trabalhou o dia todo, das 7h às 17h. Disse que há registro e controle de entrada e saída de prestadores de serviço. Nada soube dizer sobre o cheque depositado na conta de Iara.

Camila Garcia Souza, irmã do acusado, disse que falou com ele no dia do crime. Ele falou que estavam com uma obra em Itapetininga e precisavam pagar pelo conserto de uma máquina que estragou. Ele pediu o dinheiro emprestado para tal pagamento, o que foi feito. No mesmo dia o réu foi na casa de Camila para buscar algumas portas. Ele estava em uma obra em Ribeirão Preto na manhã daquele dia. Depois retificou para dizer que a obra era em outro lugar.

Orlando de Oliveira disse que trabalha com o réu e que estavam juntos na obra no dia do roubo em questão. Vitor trabalhava todos os dias na obra, conforme era seu costume.

Edson Salvador da Silva, empreiteiro de obras, prestou depoimento no mesmo sentido.

Willian Junio, engenheiro da mesma obra, também reafirmou a presença do réu no local.

Por fim, o acusado Vitor Garcia da Luz Souza, interrogado em juízo, disse ser encanador. Já foi preso e condenado por roubo. Falou que nada sabe sobre o roubo. Sobre os cheques, disse haver recebido os títulos de amigo conhecido como "Neguinho". Ele pediu para que os cheques fossem depositados e, depois de compensados, iria repassar o valor. Como não tinha conta corrente, pediu para a esposa depositar os títulos. Está arrependido de haver feito esse favor. Não sabe nenhum outro dado da referida pessoa. Havia pegado os cheques no mês de junho e deveriam ser depositados no dia do vencimento. Também alegou que estava trabalhando no dia do crime.

Verifica-se que, ao cabo da instrução, as provas colhidas são demasiadamente frágeis para sustentar um decreto condenatório. O único elemento capaz de ligar o acusado ao presente delito é o depósito de dois cheques que foram roubados no dia dos fatos.

Com efeito, importante ressaltar que o acusado logrou comprovar, seja pelos depoimentos das testemunhas de defesa, seja pelos documentos de fls. 507/1882 que não estava na cidade de Franca no dia dos fatos.

Desse modo, inexistindo prova suficiente quanto à autoria, não há o que se falar em condenação, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo.

Neste sentido tem se decidido:

DECISÃO: ACORDAM os integrantes da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ABSOLVER VALTER CESAR DA SILVA DO CRIME DE ROUBO TENTADO DESCRITO NO 1º FATO DA DENÚNCIA E ADEQUAR A PENA IMPOSTA, nos termos do voto do relator. EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ROUBO - IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA REFORMADA - ROUBOS MAJORADOS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA DA PENA - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, impõe-se a absolvição do denunciado se o conjunto probatório não confirma, suficientemente, a acusação a ele imputada. À luz da teoria do domínio do fato, o agente que participa da empreitada delitativa, detendo o controle dos atos dos corréus, é considerado coautor, mesmo sem praticar atos de execução. Merece adequação a pena-base se existente circunstância judicial equivocadamente valorada no édito condenatório. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJPR - 5ª C.Criminal - AC - 1018180-9 - Campo Largo - Rel.: Jorge Wagih Massad - Unânime - - J. 30.04.2015) (TJ-PR - APL: 10181809 PR 1018180-9 (Acórdão), Relator: Jorge Wagih Massad, Data de Julgamento: 30/04/2015, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1563 13/05/2015)

Sendo assim, necessário reconhecer que a prova é frágil para ensejar um decreto condenatório.

Desta forma, IMPROCEDENTE a pretensão punitiva.

Posto isso, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e absolvo VITOR GARCIAL DE LUZ DE SOUZA de infração ao art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I c.c 29, caput, ambos do Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I

Franca, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA